

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2047/2533	พนักงานอัยการ จังหวัด พิจิตร	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง สม จิต ต์ น้อย แสง	โจทก์
	นาย วิศิษฐ์ หลัก เมือง	จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 78, มาตรา 160 วรรคสอง

รถยนต์ชนกันเป็นเหตุให้มีคนตายและได้รับอันตรายสาหัสเกิดจากการกระทำโดยประมาทของจำเลย การที่จำเลยได้หลบหนีไปทันทีหลังเกิดเหตุโดยไม่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ ไม่แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีนั้น เป็นการกระทำหลังจากเกิดเหตุรถยนต์ชนกันแล้ว เป็นกรณีกระทำผิดหลายกรรมต่างกัน.

คดีนี้เดิมศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1638/2528 โดยให้เรียกจำเลยคดีนี้เป็นจำเลยที่ 1 และจำเลยในคดีดังกล่าวเป็นจำเลยที่ 2 คดีอาญาหมายเลขดำที่ 1638/2528ถึงที่สุดไปแล้วในชั้นอุทธรณ์ โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์โดยประมาทโดยนำรถบรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80-1261 เชียงรายซึ่งยางหลังคู่ซ้ายมีสภาพเก่ามากไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับรถบรรทุกออกใช้บรรทุกถึงบรรจุแก๊สมีน้ำหนักมากเกินควรขับไปบนถนนหลวงมุ่งหน้า

ไปทางจังหวัดพิษณุโลกด้วยความเร็วสูง ระหว่างทางยางหลังคู่ซ้ายเกิดระเบิด 1 เส้น เป็นเหตุให้รถยนต์บรรทุกทุกแล่นแฉลบเข้าไปเฉี่ยวชนกับรถยนต์โดยสารที่จำเลยที่ 2 ขับสวนทางมาทำให้ผู้โดยสารหลายคนถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายสาหัส หลังจากเกิดเหตุจำเลยที่ 1 หลบหนีไปโดยไม่ให้ความช่วยเหลือตามสมควรและไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 300, 390, 91 ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 6, 43, 78, 148, 157, 160

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นางสมจิตต์ น้อยแสง มารดาผู้ตาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 300, 390, 91 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 6, 43, 78, 148, 157, 160 การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นกรรมเดียว ผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 จำคุก 3 ปี ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78, 160 วรรคสองอีกกระทงหนึ่ง ให้จำคุก 2 เดือน เมื่อรวมกับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้วเป็นจำคุก 3 ปี 2 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยเฉพาะประเด็นการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันหรือไม่ โดยวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์กระบะบรรทุกบรรทุกแก๊สไปตามถนนหลวงสายนครสวรรค์-พิษณุโลก เมื่อไปถึงบริเวณที่เกิดเหตุอย่างหลังคู่ซ้ายของรถที่จำเลยที่ 1 ขับเกิดระเบิดขึ้น เป็นเหตุให้รถเสียหลักแล่นเข้าไปชนกับรถยนต์โดยสารซึ่งจำเลยที่ 2 ขับสวนทางมา การที่รถเกิดชนกันขึ้นเป็นเพราะความประมาทของจำเลยที่ 1 เป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ความตาย 4 คนและอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บ หลังเกิดเหตุแล้วจำเลยที่ 1 หลบหนีไปศาลฎีกาเห็นว่า การที่จำเลยที่ 1 ได้หลบหนีและไม่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ ได้แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีหลังเกิดเหตุซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 ประกอบด้วยมาตรา 160 นั้นเป็นการกระทำหลังจากเกิดเหตุรถยนต์ชนกันแล้วต่างหากจากการกระทำโดยประมาทของจำเลยที่ 1 แม้จำเลยที่ 1 จะได้หลบหนีไปทันที กรณีก็เป็นการกระทำผิดหลายกรรมต่างกัน จำเลยที่ 1 จึงต้องมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78, 160 วรรคสองอีกกระทงหนึ่ง..."

พิพากษายืน.

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-ภูเกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ